



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 79 DE 1º DE ABRIL DE 2021

Aprova a Política de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e revoga a Resolução nº 31/2015.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições previstas no Regimento Interno do Conselho e considerando

- I - a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;
- II - a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016;
- III - o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018;
- IV - o Processo Administrativo nº 23294.011927.2020-74; e
- V - a 4ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho Superior, realizada em 21 de dezembro,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Política de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 31/2015, do Conselho Superior do IFPE.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no sítio do IFPE na internet e/ou no Boletim de Serviços do IFPE, tendo em vista a necessidade de submissão de 9 (nove) propostas ao Edital Facepe nº 18/2020 – Apoio ao Credenciamento de Ambientes de Inovação de Pernambuco.

Recife, 1º de abril de 2021.



Documento assinado digitalmente
Jose Carlos de Sa Junior
Data: 01/04/2021 20:11:59-0300
CPF: 755.456.244-49

JOSÉ CARLOS DE SÁ JUNIOR

ANEXO – RESOLUÇÃO Nº 79 DE 1º DE ABRIL DE 2021

POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE)

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Política tem por finalidade estabelecer medidas de incentivo à cultura de inovação, à proteção à propriedade intelectual e à transferência de tecnologias desenvolvidas no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), em consonância com as diretrizes da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e seu arcabouço legal.

Art. 2º Para os fins desta Política, serão adotadas as seguintes definições:

I - **Agência de Fomento:** órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;

II - **Ambientes Promotores da Inovação:** espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo, que constituem ambientes característicos da economia baseada no conhecimento, articulam as empresas, os diferentes níveis de governo, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), as agências de fomento ou organizações da sociedade civil, e envolvem duas dimensões:

a) **ecossistemas de inovação:** espaços que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, constituem lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e compreendem, entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação e polos tecnológicos; e

b) **mecanismos de geração de empreendimentos** - mecanismos promotores de empreendimentos inovadores e de apoio ao desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica, que envolvem negócios inovadores, baseados em diferenciais tecnológicos e buscam a solução de problemas ou desafios sociais e ambientais, oferecem suporte para transformar ideias em empreendimentos de sucesso, e compreendem, entre outros, incubadoras de empresas, aceleradoras de negócios, espaços abertos de trabalho cooperativo e laboratórios abertos de prototipagem de produtos e processos;

III - **Bônus Tecnológico:** subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e ao uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de contratação de serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços, nos termos desta Política;

IV - **Capital Intelectual:** conhecimento acumulado pela comunidade acadêmica do IFPE passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica;

V - **Entidade Gestora:** entidade de direito público ou privado responsável pela gestão de ambientes promotores de inovação;

VI - **Estudante Pesquisador/a:** cidadão/ã ou profissional em processo de aprendizagem, matriculado/a ou em cooperação com o IFPE, responsável pela execução das atividades do projeto, com a supervisão e orientação direta do/a pesquisador/a;

VII - **Extensão Tecnológica:** atividades de natureza prática direcionadas à elaboração e execução de projetos voltados à prestação de serviços e à assistência tecnológica, relacionadas à transferência mútua de conhecimento produzido, desenvolvido ou instalado no âmbito da instituição e disponibilizado à sociedade e ao mercado;

VIII - **Fundação de Apoio:** fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional, científicos, tecnológicos e de estímulo à inovação de interesse das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e da legislação pertinente nas esferas estadual, municipal e distrital;

IX - **Incubadora de Empresas:** organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;

X - **Inovação:** desenvolvimento ou aperfeiçoamento de produtos, processos ou serviços, no ambiente produtivo ou social, que resulte na geração de valores sociais, econômicos ou ambientais;

XI - **Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação privada (ICT privada):** aquela abrangida pelo inciso V do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

XII - **Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação pública (ICT pública):** aquela abrangida pelo inciso V do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2004, integrante da administração pública direta ou indireta, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista;

XIII - **Invenções Livres:** invenções de pessoas ligadas ao IFPE, mas em domínios completamente diferentes de suas atividades profissionais na instituição e sem o uso de recursos materiais ou humanos provenientes do IFPE;

XIV - **Inventor/a Independente:** pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventora, obtentora ou autora de criação;

XV - **Links NIT:** servidores indicados pelos *campi* do IFPE para auxiliar na gestão e realização das ações instituídas nesta Política;

XVI - **Minter e Dinter:** são, respectivamente, turmas de mestrado e de doutorado, conduzidas por programa de pós-graduação *stricto sensu*, no âmbito de instituição distinta daquela à qual o programa promotor pertence;

XVII - **Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT):** núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) com a finalidade de gerir sua Política de Inovação;

XVIII - **Parceiros Externos:** órgãos governamentais (federais, estaduais e municipais), empresas públicas ou sociedades de economia mista, empresas com ou sem fins lucrativos, pessoas físicas, ICTs, associações e fundações públicas ou privadas;

XIX - Parque Tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si;

XX - Pesquisa Aplicada: é aquela de natureza teórica, metodológica, prática ou empírica a ser desempenhada em ambientes tecnológicos ou em campo, exclusivamente pelo IFPE ou em parceria com instituições externas, do setor público ou privado, envolvendo a comunidade acadêmica do IFPE (servidores técnico-administrativos, docentes e discentes), visando à produção técnica, científica, tecnológica e inovadora, com ênfase no atendimento das demandas regionais, observando-se aspectos técnicos, políticos, sociais, ambientais e econômicos, incluindo aquelas em parcerias com empresas e outras instituições, de acordo com a Portaria nº 17, de 11 de maio de 2016, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC);

XXI - Pesquisa Básica: consiste em trabalhos experimentais e teóricos, voltados a entender os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis sem considerar seu uso particular, em que são analisadas propriedades, estruturas e conexões com o fim de formular e comprovar hipóteses.

XXII - Pesquisador/a: servidor ou servidora do quadro efetivo do IFPE que esteja inserido/a em projeto de pesquisa básica, aplicada ou tecnológica de caráter científico ou tecnológico cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propesq) do Instituto;

XXIII - Pesquisador/a Externo/a: pessoa física que, não fazendo parte do quadro de servidores ou de discentes do IFPE, colabora com o desenvolvimento de projetos de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propesq) do Instituto;

XXIV - Pré-Incubação: apoio para soluções em produtos, serviços e processos tecnológicos ou sociais, com forte apelo mercadológico, sem necessidade prévia de formalização de empresa;

XXV - Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I): desenvolvimento de trabalhos que envolvem criação a partir de informações teóricas e/ou experimentais e que são empreendidos com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, podendo ser via pesquisa básica ou pesquisa aplicada;

XXVI - Propriedade Intelectual: patente de invenção, patente de modelo de utilidade, marca, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, indicação geográfica, direitos autorais e conexos, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, podendo ser obtida por um ou mais criadores;

XXVII - Resultado de Pesquisa: resultados, passíveis de geração de propriedade intelectual ou não, obtidos a partir de pesquisas desenvolvidas no IFPE. Ficam excluídas do conjunto de resultados de pesquisas as invenções livres;

XXVIII - Risco Tecnológico: possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução, decorrente de processo em que o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da ação;

XXIX - Serviços Tecnológicos Especializados: atividades desenvolvidas pelo IFPE que atendem a necessidades de terceiros (instituições públicas e privadas ou pessoas físicas), transferindo à sociedade o

conhecimento gerado e/ou disponibilizando a capacidade instalada e disponível na instituição, sendo demandadas diretamente ao IFPE, através da Reitoria ou de seus *campi*, fazendo uso concomitante de infraestrutura física e funcional do Instituto, tais como medição tecnológica, ensaios, certificações, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da inovação ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao setor produtivo;

XXX - **Spin-off**: nova empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado, normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia;

XXXI - **Transferência de Tecnologia**: processo através do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter econômico ou não, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora; e

XXXII - **Valorização**: serviços relacionados à geração de valor, em particular na forma de royalties e outras comissões de licenças ou eventual comercialização de propriedade intelectual, incluindo a concepção das estratégias de proteção, a aplicação de métodos/critérios de valoração da tecnologia e a negociação dos resultados de pesquisa.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO

Art. 3º Constituem objetivos da Política de Inovação do IFPE:

I - definir os procedimentos necessários para proteção e transferência de tecnologia das propriedades intelectuais do IFPE;

II - fortalecer a geração de novos conhecimentos e soluções tecnológicas para o setor produtivo por meio da execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e de serviços tecnológicos especializados, a serem realizados mediante recursos privados e/ou com apoio de recursos advindos do governo federal, de agências de fomento, entre outros órgãos e entes fomentadores de programas e projetos de inovação tecnológica;

III - fortalecer e disseminar a cultura da inovação e do empreendedorismo tecnológicos como estratégia de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional, de modo a incentivar a busca por inovação em produtos, serviços e processos produtivos e organizacionais, em consonância com as políticas de ciência, tecnologia e inovação, a política industrial e tecnológica nacional e as demandas da sociedade;

IV - estimular a parceria com outras Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), unindo competências científicas e tecnológicas para melhor atender a demandas atuais e futuras da sociedade e do mercado;

V - promover a cultura da propriedade intelectual, zelar pela adequada proteção das criações e estimular o licenciamento, a inovação e outras formas de transferência de tecnologia geradas pela comunidade interna e externa do IFPE;

VI - articular, criar e fortalecer uma rede de informações, parceria e colaboração entre pesquisadores, empresários, ICTs, agências de fomento e outros órgãos de governo para desenvolvimento, difusão, pré-

incubação, incubação e aceleração de projetos de base tecnológica, inclusive tecnologias sociais, ou relacionados à inovação;

VII - apoiar e consolidar ambientes promotores e especializados em inovação, por meio de suporte sistêmico a programas de pré-incubação, a incubadoras e aceleradoras de empresas de base tecnológica e cooperativista, aos centros de pesquisa, ao polo de inovação, a parques e polos tecnológicos, assim como a empresas juniores, grupos de pesquisa e núcleos interdisciplinares, na Reitoria e nos *campi*;

VIII - incentivar as ações institucionais de formação e de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo e gestão da inovação;

IX - estabelecer as regras aplicáveis aos resultados de pesquisas realizadas no IFPE passíveis de proteção e/ou valorização;

X - estabelecer as normas para compartilhamento de espaço físico, laboratórios, equipamentos, materiais e capital intelectual entre o IFPE e parceiros externos, no âmbito de projetos de pesquisa ou extensão, com foco no desenvolvimento de inovação tecnológica;

XI - dispor sobre os critérios da divisão dos resultados financeiros líquidos resultantes da exploração das propriedades intelectuais;

XII - fortalecer a criação e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras voltadas para tecnologias sociais, tecnologias assistivas e tecnologias verdes ou outras relacionadas à inovação;

XIII - incentivar as ações institucionais de formação e de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual;

XIV - estabelecer mecanismos de incentivo e de retribuição para disciplinar a participação de pesquisadores do IFPE em projetos de PD&I e na prestação de serviços tecnológicos especializados aos parceiros externos, de acordo com as regras e interesses do Instituto, desde que não conflitante com as suas atividades de dedicação exclusiva previstas na legislação pertinente ao tema;

XV - estabelecer diretrizes para participação no capital social de empresas com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e as prioridades definidas nesta Política; e

XVI - conceber, coordenar e executar programas e projetos para apoio a microempresas e empresas de pequeno porte para promoção do desenvolvimento tecnológico, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social nos âmbitos municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, nos termos dos arts. 47 e 65 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CAPÍTULO III

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Art. 4º Qualquer pesquisa, ação extensionista ou desenvolvimento tecnológico que apresente caráter inovador e seja resultante da utilização das instalações, meios, dados, informações, conhecimentos e equipamentos do IFPE ou com o emprego de seus recursos econômicos ou financeiros poderá ser objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual, respeitando o disposto nesta Política.

Parágrafo único. Fica a critério do IFPE realizar proteção e valorização da propriedade intelectual dos resultados provenientes das ações citadas no caput, através de análise do seu Núcleo de Inovação

Tecnológica (NIT), juntamente com parecer do seu Comitê de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (Compitt).

Art. 5º A avaliação dos projetos de pesquisa científica e tecnológica e ou de serviços tecnológicos especializados submetidos para cadastro na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propesq) deverá dispor sobre o potencial do referido projeto de gerar produtos e/ou processos passíveis de proteção.

Parágrafo único. Caso o parecer do/a avaliador/a relate a possibilidade de o projeto gerar produtos e/ou processos, todos os pesquisadores, pesquisadores externos e estudantes pesquisadores que façam ou que venham fazer parte do projeto deverão, após ouvido o NIT, submeter-se a um termo de confidencialidade (Anexo I).

Art. 6º São consideradas criações passíveis de proteção:

I - inventos;

II - modelos de utilidade;

III - desenhos industriais;

IV - marcas;

V - programas de computador;

VI - topografia de circuito integrado;

VII - resultados de pesquisa relativa ao isolamento, seleção e caracterização de novas espécies, cepas, estirpes mutantes ou organismos de qualquer natureza, bem como de seus constituintes, ou produtos naturais ou resultantes de bioengenharia;

VIII - cultivares;

IX - indicação geográfica; e

X - qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental.

Parágrafo único. As proteções de que tratam o caput e os incisos I a X estão normatizadas por meio das Leis nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nº 11.484, de 31 de maio de 2007, e nº 9.456, de 25 de abril de 1997.

Art. 7º O IFPE poderá ceder seus direitos de titularidade sobre a criação mediante manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, para que o/a respectivo/a criador/a os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente, conforme procedimento estabelecido no Capítulo XII desta Política.

Art. 8º Todos os custos diretos ligados à proteção e à valorização de eventuais das criações ficam a cargo do IFPE, salvo no caso de cessão de direito sobre uma determinada propriedade intelectual.

Art. 9º O direito de propriedade poderá ser exercido pelo IFPE em conjunto com terceiros que participem do(s) projeto(s) gerador(res) do(s) invento(s), desde que no documento contratual celebrado pelos participantes tenha havido previsão de coparticipação na propriedade intelectual.

§ 1º Os contratos, convênios ou cooperações técnicas regularão a cota-parte de cada um dos titulares solidários da propriedade intelectual em razão do seu percentual de participação no projeto gerador, levando-se em consideração os recursos aportados.

§ 2º Caberá ao NIT-IFPE analisar e dar parecer sobre os resultados das pesquisas realizadas na instituição ou em cooperação com outros órgãos, empresas e instituições que forem passíveis de proteção.

§ 3º O(s) criador(es) deverá(ão) encaminhar solicitação formal de pedido de proteção da criação ao NIT-IFPE, que será encarregado de elaborar o parecer sobre o requerimento e encaminhá-lo ao/à reitor/a para deliberação sobre a proteção da criação.

Art. 10. O IFPE, por intermédio de instrumento jurídico próprio, em ações voltadas à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação tecnológica, poderá ceder a totalidade dos direitos de propriedade intelectual resultantes dos projetos desenvolvidos em parceria com o parceiro externo mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

Art. 11. Quando os resultados de pesquisa constituírem uma criação, de acordo com a legislação brasileira vigente, o IFPE assegurará que o(s) inventor(es) seja(m) mencionado(s) no pedido de proteção da propriedade intelectual.

CAPÍTULO IV

DA PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO, DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Seção I

Da proteção do conhecimento e do sigilo das informações

Art. 12. As informações obtidas e os conhecimentos gerados no âmbito do IFPE passíveis de proteção por meio de uma propriedade intelectual deverão ser mantidos em sigilo absoluto (segredo industrial), até que as medidas legais de proteção sejam providenciadas.

§ 1º Serão consideradas geradoras de informações e conhecimentos as seguintes fontes:

I - projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e de extensão tecnológica;

II - serviços tecnológicos especializados;

III - cursos FIC;

IV - cursos técnicos;

V - cursos de graduação; e

VI - cursos de pós graduação *lato sensu* e *stricto sensu*.

§ 2º Os inventores deverão contatar o NIT-IFPE para receber as orientações sobre o processo de proteção do conhecimento desenvolvido antes de divulgar, noticiar ou publicar, por qualquer meio, aspectos do invento de tenham participado diretamente ou tomado conhecimento.

§ 3º É vedado a qualquer servidor/a, estagiário/a, bolsista, discente, pesquisador/a externo/a, pesquisador/a visitante, empregado/a ou prestador/a de serviços associados ao IFPE ou a fundação de apoio divulgar, noticiar ou publicar, por qualquer meio, aspectos de criações ou tecnologias oriundas das fontes elencadas nos incisos I a VI do § 1º ou que tenha feito uso de dados, meios, informações e equipamentos institucionais sem antes obter expressa autorização da gestão do NIT-IFPE.

§ 4º A revelação, divulgação ou publicação das informações relacionadas às fontes elencadas nos incisos I a VI do § 1º, por qualquer meio, inclui, mas não se limita a artigos científicos, livros, resumos, teses, dissertações, congressos, apresentações e mídia falada ou escrita.

§ 5º Os trabalhos de conclusão dos cursos elencados nos incisos III a VI do § 1º com potencial para inovação deverão ser apresentados em banca fechada, após adotados os procedimentos de proteção por parte do NIT-IFPE e com assinatura de termo de confidencialidade (Anexo I) por todos os componentes da banca e demais participantes convidados.

§ 6º Os avaliadores de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de extensão tecnológica e dos diversos programas de iniciação científica e tecnológica, sejam internos ou externos, deverão, obrigatoriamente, assinar termo de confidencialidade (Anexo I) antes de ter acesso às informações.

§ 7º A obrigação de confidencialidade estende-se a todos os envolvidos no processo de formalização, encaminhamento e acompanhamento do pedido de proteção da propriedade intelectual.

§ 8º A publicação das informações sobre uma invenção será permitida após autorização emitida pelo NIT-IFPE, após parecer do Compitt-IFPE.

§ 9º O prazo máximo para o NIT-IFPE emitir a referida autorização é de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data de comunicação dos eventos descritos no § 3º. Caso a autorização não seja emitida no prazo estabelecido, fica o interessado apto a publicação.

Art. 13. Os acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação a serem realizados entre os *campi* do IFPE e outras instituições públicas ou privadas e inventores independentes, por meio de protocolos, contratos, convênios ou parcerias, deverão ser previamente submetidos ao NIT-IFPE para análise técnica acerca da possibilidade de geração de propriedade intelectual e da necessidade de adoção de mecanismos de proteção ao conhecimento.

§ 1º O estabelecimento dos acordos de que trata o caput fica condicionado à assinatura de termo de confidencialidade (Anexo I) pelas partes envolvidas.

§ 2º As partes envolvidas devem estar cientes da possibilidade de aplicação de sanções em caso de divulgação das informações sigilosas.

Art. 14. Os servidores que estiverem desenvolvendo sua pesquisa em outras Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) deverão comunicar o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços que tenham características de inovação ao NIT-IFPE, para que este possa iniciar os trâmites na proteção do invento em cotitularidade com a outra instituição.

Parágrafo único. Enquadra-se nas situações previstas no caput o/a servidor/a do IFPE que estiver realizando cursos:

I - de pós-graduação *stricto sensu*, nas modalidades de mestrado ou doutorado, profissional ou acadêmico, custeados diretamente pelo IFPE;

II - de pós-graduação *stricto sensu*, em programas do tipo Minter ou Dinter, com participação do IFPE como demandante e custeando diretamente a participação do/a servidor/a;

III - de pós-graduação *lato sensu*, com participação do IFPE como demandante e custeando diretamente a participação do/a servidor/a.

Seção II

Da segurança da informação

Art. 15. O NIT-IFPE deverá estabelecer procedimentos de segurança da informação para proteger o conhecimento passível de geração de propriedade intelectual a ele submetido pelos inventores, garantindo a tríade confidencialidade, disponibilidade e integridade, em consonância com a Política de Segurança da Informação e Comunicação (PoSIC) do IFPE.

Art. 16. O IFPE deverá subsidiar o NIT-IFPE na tomada de providências cabíveis quanto ao formato e ao local de armazenamento das informações em ambiente seguro e às pessoas que terão acesso ao conhecimento sensível.

§ 1º Caberá ao/à gestor/a do NIT-IFPE a classificação das pessoas que terão acesso às informações mencionadas no caput que estiverem sob a tutela do órgão, incluindo as propriedades intelectuais e os conhecimentos que ainda não foram protegidos.

§ 2º Nos casos de informações sensíveis em formato de papel ou em mídias digitais (*pen-drive*, HD externo, cartão de memória etc.), o NIT-IFPE deverá utilizar envelopes plásticos de segurança que permitam identificar quando houver violação. Esses envelopes deverão armazenados em cofres ou em armários com chave. Nos casos de armazenamento por meio das mídias digitais, faz-se necessária a aplicação de recursos de criptografia das informações contidas nos dispositivos.

§ 3º Quando o armazenamento das informações ocorrer em formato digital (servidor de arquivos institucionais, nuvem, e-mail, servidor de terceiros etc.), deve-se garantir a criptografia dos dados.

§ 4º Preferencialmente, as informações geridas pelo NIT-IFPE devem ser armazenadas em servidor de arquivos institucional ou outra ferramenta disponibilizada pela Diretoria de Avaliação de Tecnologia da Informação (DADT) que disponha de recursos criptográficos e cópia de segurança.

§ 5º Nos casos de armazenamento em servidor de arquivos institucional, o/a gestor/a do NIT-IFPE deverá confirmar com a DADT se o local possui recursos criptográficos, se apenas os usuários classificados pelo/a gestor/a do NIT-IFPE têm acesso aos documentos e se os sistemas dispõem de recursos de auditoria de acesso aos dados.

Art. 17. As reuniões, entre o NIT-IFPE e os criadores, que tratem de invenções deverão ocorrer em local seguro e com assinatura de termo de confidencialidade (Anexo I) pelos participantes.

Art. 18. Caberá ao/à gestor/a do NIT-IFPE articular com a DADT cursos de capacitação voltados para a comunidade acadêmica do IFPE sobre práticas em segurança da informação direcionadas ao conhecimento científico.

Art. 19. Convém que o NIT-IFPE auxilie na construção e atualização de regulamentos de outros órgãos do IFPE relacionados à geração de conhecimento por meio da inclusão de mecanismos que possam promover uma maior proteção das informações passíveis de geração de propriedade intelectual.

Parágrafo único. Os regulamentos de que trata o caput incluem, mas não se limitam a aqueles relacionados às atividades de pesquisa, pós-graduação, extensão tecnológica, gestão de pessoas, relações internacionais e tecnologia da informação e comunicação.

Art. 20. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso, conforme o art. 75 da Lei nº 9.279, de 1996.

CAPÍTULO V

DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DO COMITÊ DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 21. A gestão da propriedade intelectual no âmbito do IFPE será de exclusividade do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), instituído pela Portaria nº 994/2010-GR, conforme estabelece a Lei nº 10.973, de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 9.283, de 2018.

Parágrafo único. O NIT-IFPE poderá contar com o apoio de servidores, docentes ou técnico-administrativos, denominados links NIT-IFPE, indicados pelo/a pró-reitor/a de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com anuência das direções-gerais dos respectivos *campi*, para auxiliar na gestão das atividades de inovação e propriedade intelectual previstas nesta Política, sendo a execução e o acompanhamento dessas atividades normatizadas por regulamento próprio.

Art. 22. São competências do NIT-IFPE:

I - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa, em observância à Lei nº 10.973, de 2004;

II - avaliar solicitações de inventores independentes;

III - opinar sobre a conveniência de proteção das criações desenvolvidas no IFPE;

IV - opinar sobre a conveniência de divulgação das criações passíveis de propriedade intelectual desenvolvidas no IFPE;

V - fazer cumprir as atividades previstas em legislação específica para os Núcleos de Inovação Tecnológica, gerindo as atividades do IFPE de estímulo à inovação e proteção intelectual por meio de instrumentos de propriedade intelectual, transferência de tecnologias e empreendedorismo;

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição;

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica, inteligência competitiva e transferência de tecnologia, de forma a orientar as ações de inovação do IFPE;

VIII - estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais e estrangeiras, outras ICTs e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento que objetivem a geração de produtos e processos inovadores;

IX - apreciar e propor acordos, convênios ou contratos a serem firmados entre o IFPE e instituições públicas ou privadas observando o arcabouço legal brasileiro e das instituições envolvidas;

X - gerir contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pelo IFPE;

XI - apoiar a formação empreendedora e o desenvolvimento da cultura da inovação por meio da disponibilização de programas e ambientes de apoio ao empreendedorismo e à inovação;

XII - definir ações visando à conscientização de servidores, estagiários, bolsistas, discentes e prepostos do IFPE a respeito de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação;

XIII - recomendar ações de apoio à criação e manutenção das empresas

geradas (*spin-offs ou startups*) a partir dos resultados desta Política;

XIV - assegurar a observância das normas relacionadas a proteção da propriedade intelectual no âmbito do IFPE;

XV - elaborar relatórios e acompanhar os indicadores da atuação do IFPE na área de inovação;

XVI - recomendar ao/à reitor/a e a outros gestores do IFPE ações a serem realizadas em conjunto com órgãos e entes públicos e privados visando ao planejamento, à implementação e ao apoio aos programas referentes a ambientes promotores da inovação, ecossistemas de inovação e mecanismos de geração de empreendimentos;

XVII - incentivar a proteção intelectual e a inovação na pesquisa básica e aplicada, na extensão tecnológica e nos serviços tecnológicos especializados, bem como incentivar o desenvolvimento de ambientes e atividades promotoras do empreendedorismo; e

XVIII - exercer outras competências que, por sua natureza, lhe sejam correlatas ou atribuídas.

Art. 23. O Comitê de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (Compitt-IFPE) é um órgão colegiado consultivo vinculado ao NIT-IFPE, de natureza técnico-científica, com incumbência de assessorá-lo no cumprimento desta Política.

Art. 24. São atribuições do Compitt-IFPE:

I - apoiar o NIT-IFPE no cumprimento das competência previstas no art. 22 desta Política, sempre que demandado;

II - auxiliar na revisão e atualização desta Política, quando necessário, em consonância com a legislação vigente;

III - propor a normatização das atividades relacionadas a propriedade intelectual e transferência de tecnologia; e

IV - auxiliar o NIT-IFPE na difusão da cultura de inovação tecnológica no IFPE, por meio da realização de cursos de qualificação, de eventos e da elaboração de material impresso ou em formato digital.

Art. 25. O Compitt-IFPE será regido por regulamento próprio, no qual deverão constar sua composição e a forma pela qual seus membros serão conduzidos para exercer o mandato de conselheiros.

CAPÍTULO VI

DA CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA E DOS MECANISMOS DE INCENTIVO AOS PESQUISADORES

Seção I

Da capacitação tecnológica

Art. 26. O IFPE, por intermédio do NIT-IFPE, estabelecerá programas de capacitação continuada para servidores nas áreas de inovação tecnológica, proteção da propriedade intelectual, prospecção tecnológica, gestão da inovação, transferência de tecnologias para o setor produtivo e outras correlatas.

Parágrafo único. O programa de capacitação continuada de que trata o caput deverá observar as normas que regulamentam a política de formação continuada da instituição.

Seção II

Dos mecanismos de incentivo aos pesquisadores

Art. 27. Para fins de execução de atividades de ciência, tecnologia e inovação em que coordene ou integre projeto de PD&I ou prestação de serviços tecnológicos especializados, ao servidor será facultado o afastamento para prestar colaboração a outra ICT, nos termos do inciso II do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observada a conveniência do IFPE.

§ 1º Em caso de afastamento para outra ICT, é preciso que haja compatibilidade entre as atividades a serem desenvolvidas pelo/a pesquisador/a e suas funções e a natureza do seu cargo efetivo, de forma que as atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego descrita em lei ou regulamento guardem pertinência com as atividades previstas em projeto a ser desenvolvido e aprovado pelas instituições de origem e destino.

§ 2º O afastamento de que trata o caput deve ser aprovado pela respectiva chefia imediata ou pela Direção-Geral da unidade administrativa de lotação do servidor e homologado em ato fundamentado por parecer do NIT-IFPE e aprovado pela Reitoria.

Art. 28. Ao servidor serão garantidos, durante o afastamento de sua entidade de origem e no interesse da administração, para o exercício de atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação, os mesmos direitos a vantagens e benefícios pertinentes a seu cargo e carreira, como se estivesse em efetivo exercício em sua respectiva entidade, nos termos da Lei nº 8.112, de 1990, no que tange aos aspectos de afastamento.

§ 1º Durante o período de afastamento de que trata o caput, serão assegurados ao/a pesquisador/a público/a o vencimento do cargo efetivo da instituição de origem, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, a progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade social.

§ 2º As gratificações específicas do/a pesquisador/a público/a em regime de dedicação exclusiva, conforme plano de carreiras e cargos de magistério, serão garantidas, na forma do § 1º deste artigo, quando houver o completo afastamento do IFPE para outra ICT, desde que haja conveniência para a instituição.

Art. 29. O/A servidor/a docente, ainda que em regime de dedicação exclusiva, poderá exercer atividade esporádica remunerada de natureza científica ou tecnológica, em assuntos de especialidade do/a pesquisador/a, fora das dependências do IFPE, observada a regulamentação interna.

§ 1º As atividades de que trata o caput não excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais.

§ 2º A soma da remuneração de todas as retribuições e bolsas recebidas durante a vigência da atividade esporádica não excederá o teto remuneratório mensal do funcionalismo público federal, previsto no § 4º do art. 7º do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.

Art. 30. A critério da administração e com o consentimento do/a reitor/a, será concedida ao/a servidor/a, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa a inovação, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 1º A licença a que se refere o *caput* deste artigo se dará pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, renovável uma vez por igual período.

§ 2º Será permitido ao/à servidor/a o direito de constituir empresa, na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença.

§ 3º Não se aplica ao/à servidor/a que tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990.

§ 4º Caso a ausência do/a servidor/a licenciado/a venha a acarretar prejuízos às atividades do seu setor ou unidade administrativa do IFPE, poderá ser efetuada contratação temporária nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, independentemente de autorização específica.

CAPÍTULO VII

DO COMUNICADO DE INVENÇÃO E DA ANÁLISE DOS PEDIDOS

Art. 31. Os comunicados de invenção serão encaminhados pelo(s) criadores(es) ao NIT-IFPE, via processo administrativo, para início dos trâmites necessários para o registro da invenção.

§ 1º As instruções para abertura do processo mencionado no caput serão disponibilizadas por meio de regulamento na página do NIT-IFPE no site do IFPE.

§ 2º O NIT-IFPE terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para informar ao(s) criadores(es) o resultado da análise do pedido de proteção da invenção. Para o pedido de registro de depósitos em outros países, o prazo será de 60 (sessenta) dias úteis.

§ 3º Para todo comunicado de invenção que envolva 2 (dois) ou mais criadores, deverá ser anexado ao pedido o Termo de Partilha (Anexo II), que definirá a participação nos royalties de cada criador do invento, observando-se o disposto na legislação e nesta Política.

Art. 32. Será adotado o seguinte procedimento para proteção da propriedade intelectual no âmbito do IFPE:

I - todo/a pesquisador/a, pesquisador/a externo/a e/ou estudante pesquisador/a deverá se reportar ao NIT-IFPE quando estiver diante de um resultado de pesquisa com potencial de ser protegido;

II - o NIT-IFPE instruirá processo, para análise do Compitt-IFPE, o qual deverá conter as estratégias de proteção e do valor comercial ou não comercial do invento comunicado;

III - o Compitt-IFPE emitirá parecer sobre a estratégia de proteção e de valorização desenvolvida pelo NIT-IFPE;

IV - no caso de haver potencial ou da existência prévia de oportunidade de mercado de exploração dos resultados de pesquisa, o NIT-IFPE será encarregado, com a colaboração do(s) criadores(es) envolvido(s), quando necessário, de implementar a estratégia de proteção e valoração, negociando com possíveis parceiros os resultados da pesquisa;

V - nos casos em que o objeto de proteção tenha sido desenvolvido em conjunto com outra instituição pública ou privada, deverá ser anexada, obrigatoriamente, uma procuração de cotitularidade da(s) instituição(ões) parceira(s) (Anexo III), assim como cópia dos instrumentos contratuais pertinentes, quando necessário; e

VI - quando a criação a ser protegida tiver sido originada, direta ou indiretamente, de pesquisas com seres vivos, com amostras do patrimônio genético ou com o uso de animais, os inventores deverão anexar, obrigatoriamente, comprovante de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e/ou pela Comissão de Ética

no Uso de Animais e de cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), bem como, se for o caso, de aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou outro órgão regulador.

Art. 33. O NIT-IFPE, ouvido o Compitt-IFPE, poderá autorizar previamente um ou mais inventor(es) a dar entrada em pedidos de proteção em seus próprios nomes para criações recentes cuja titularidade pertença, *a priori*, inteiramente ao IFPE, assegurando o respeito a contratos e convênios que possam, porventura, determinar outras distribuições da titularidade das propriedades intelectuais em questão.

Parágrafo único. Nesse caso, juntamente com o pedido de patente, o(s) criadores(es) que entrou(aram) com o pedido de proteção em seus próprios nomes junto a um órgão oficial deverão enviar ao NIT-IFPE, por meio de processo, o Termo de Cessão da titularidade do invento ao IFPE, conforme o Anexo IV desta Política.

CAPÍTULO VIII

DA PERMISSÃO DE USO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Art. 34. O IFPE poderá, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, e por prazo determinado, por meio de contrato ou convênio específico:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação e empresa júnior, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim nem com ela conflite; e

III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos conselhos e nas atividades de gestão, capacitação, assessoramento dos programas de pré-incubação e das incubadoras de empresas e empresas juniores, bem como de *startups* e *spin-offs*.

§ 1º As permissões e o compartilhamento de que tratam os incisos I, II e III obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados por cada *campus* do IFPE, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

§ 2º O uso dos recursos de que tratam os incisos I e II devem passar por processo de avaliação do NIT-IFPE.

§ 3º O IFPE poderá divulgar a disponibilidade de infraestrutura e de recursos através de edital ou chamada pública, em atendimento ao disposto nos incisos I a III, por meio do site do Instituto.

§ 4º O instrumento para formalização da permissão ou compartilhamento deverá prever, no mínimo:

I - que o compartilhamento e a utilização não poderão interferir negativamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão que são realizadas regularmente no laboratório;

II - o estabelecimento de cláusulas, no termo de confidencialidade, em relação a informações confidenciais a que empresas e organizações interessadas porventura terão acesso na execução das atividades;

III - a previsão de remuneração para o IFPE com o intuito de cobrir os gastos de manutenção geral, infraestrutura compartilhada e depreciação dos equipamentos envolvidos; e

IV - que as empresas e organizações interessadas deverão responsabilizar-se pelas obrigações trabalhistas e por seguro contra acidentes de seus colaboradores que participarem da execução do projeto.

CAPÍTULO IX

DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PARCERIA

Seção I

Do protocolo de intenção

Art. 35. O protocolo de intenção é o instrumento jurídico celebrado pelo IFPE com instituições públicas ou privadas que contempla intenções almejadas no âmbito da cooperação pactuada, sem obrigações imediatas, que não implica compromissos financeiros ou transferência de recursos financeiros ou orçamentários entre os partícipes e cujo objetivo é manifestar interesse no desenvolvimento futuro de ações conjuntas com instituições públicas e/ou privadas.

Parágrafo único. Para cada projeto a ser realizado será necessário celebrar um ajuste específico, com plano de trabalho e aprovação nas instâncias pertinentes.

Seção II

Dos acordos e contratos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação

Art. 36. O acordo ou contrato de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado pelo IFPE com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de capacitação, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para atuação em pesquisa, desenvolvimento e inovação, pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.

Parágrafo único. A celebração de acordo ou contrato de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação será precedida da negociação, entre os parceiros, do plano de trabalho, no qual deverão constar, obrigatoriamente:

I - a descrição das atividades conjuntas a serem executadas, de maneira a assegurar discricionariedade aos parceiros para exercer as atividades com vistas a atingir os resultados pretendidos;

II - a estipulação das metas a serem atingidas e os prazos previstos para execução, além dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, considerados os riscos inerentes aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

III - a descrição dos meios a serem empregados pelos parceiros;

IV - a previsão da concessão de bolsas, quando couber; e

V - os recursos de custeio e capital necessários para a execução do projeto, quando couber, e sua fonte, informações que deverão constar, também, no acordo ou contrato.

Art. 37. As Direções-Gerais dos *campi* poderão celebrar acordos ou contratos de parceria de PD&I com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa aplicada,

desenvolvimento de tecnologias e extensão tecnológica com foco na inovação que envolvam a criação ou aperfeiçoamento de produtos, serviços e/ou processos produtivos.

§ 1º Os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação poderão contemplar, entre outras finalidades:

I - a execução de pesquisa científica básica, aplicada ou tecnológica;

II - o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos e o aprimoramento dos já existentes;

e

III - a fabricação de protótipos para avaliação, teste ou demonstração.

§ 2º Todos os acordos e contratos de parceria de que trata o caput deste artigo serão submetidos previamente ao NIT-IFPE, para manifestação técnica sobre propriedade intelectual.

§ 3º Os acordos e contratos firmados entre o IFPE e as instituições de apoio, as agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa poderão prever recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução destes.

§ 4º Todos os acordos e contratos de parcerias celebrados deverão ser formalmente informados à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propesq).

Art. 38. A celebração de acordo ou contrato de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação dispensará licitação ou outro processo competitivo de seleção equivalente, devendo ser precedido de negociação com a entidade parceira.

Art. 39. As partes deverão definir, no acordo ou contrato de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, de maneira a assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nesta Política.

§ 1º A propriedade intelectual e a participação nos resultados de que trata o caput serão asseguradas aos parceiros nos termos estabelecidos no acordo ou contrato, hipótese em que será admitido ao IFPE ceder ao parceiro externo a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, inclusive quanto ao licenciamento da criação à administração pública sem o pagamento de royalty ou de outro tipo de remuneração.

§ 2º Na hipótese de o IFPE ceder ao parceiro externo a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, o acordo ou contrato de parceria deverá prever que o parceiro externo detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação no prazo e nas condições definidos no acordo ou contrato, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor do Instituto.

Seção III

Dos convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação

Art. 40. O convênio para pesquisa aplicada, desenvolvimento e extensão tecnológica com vistas à inovação é o instrumento jurídico celebrado entre o IFPE e os órgãos e as entidades da União, estaduais e municipais, as agências de fomento e outras ICTs públicas e privadas para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com transferência de recursos financeiros públicos.

§ 1º Os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação poderão contemplar, entre outras finalidades:

I - a execução de pesquisa científica básica, aplicada ou tecnológica;

II - o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos e o aprimoramento dos já existentes;

III - a fabricação de protótipos para avaliação, teste ou demonstração; e

IV - a capacitação, a formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos para atuação em pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive no âmbito de programas de pós-graduação.

§ 2º A vigência do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação deverá ser suficiente à realização plena do objeto, admitida a prorrogação, desde que justificada tecnicamente e refletida em ajuste do plano de trabalho.

§ 3º O conveniente somente poderá pagar despesas em data posterior ao término da execução do convênio se o fato gerador da despesa houver ocorrido durante sua vigência.

§ 4º O processamento do convênio será realizado por meio de plataforma eletrônica específica desenvolvida conjuntamente pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme estabelece o § 5º do art. 38 do Decreto nº 9.283, de 2018.

§ 5º Na hipótese de remuneração do capital intelectual, deverá haver cláusula específica no instrumento celebrado mediante estabelecimento de valores e destinação de comum acordo.

Art. 41. O processo de celebração do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação no âmbito do IFPE deverá observar o disposto nos arts. 39, 42, 43, 44 e 45 do Decreto nº 9.283, de 2018.

CAPÍTULO X

DO LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, DA VALORIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS E DA APROPRIAÇÃO DAS VANTAGENS ECONÔMICAS

Seção I

Do licenciamento e transferência de tecnologia

Art. 42. Será responsabilidade do NIT-IFPE, em conjunto com os criadores, dar suporte ao processo de valorização das propriedades intelectuais com vistas à geração de valor, em particular na forma de royalties e outras comissões provenientes de licenças, cessões ou eventuais vendas de propriedades intelectuais.

Art. 43. O IFPE poderá celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação em que seja titular ou cotitular, a título exclusivo ou não exclusivo, de acordo com o art. 6º da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 1º A decisão sobre a exclusividade ou não da transferência do licenciamento caberá ao NIT-IFPE, ouvido o Compitt-IFPE, e deverá ser aprovada pelo/a diretor/a-geral, caso a tecnologia tenha sido desenvolvida em um *campus* do IFPE, ou pelo/a pró-reitor/a de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, caso a tecnologia tenha sido desenvolvida no âmbito da Reitoria.

§ 2º Para tecnologias desenvolvidas no âmbito de dois ou mais *campi*, os/as respectivos/as diretores/as-gerais deverão aprovar conjuntamente a decisão sobre a exclusividade ou não da transferência do licenciamento.

§ 3º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deverá ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica no site do IFPE.

§ 4º A fim de assegurar o princípio da idoneidade nas contratações e licitações com a administração pública, conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, será requerida à empresa interessada na tecnologia, previamente ao acerto contratual, a demonstração de regularidade fiscal e de capacidade jurídica, técnica, econômico-financeira e de gestão, tanto administrativa como comercial.

§ 5º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, esta poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.

§ 6º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto.

§ 7º O licenciado será responsável pelo pagamento das despesas necessárias à manutenção do privilégio e o comprovará perante o IFPE, sempre que exigido.

§ 8º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular, conforme o art. 75 da Lei nº 9.279, de 1996.

§ 9º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

§ 10. Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços serão obrigados a repassar os conhecimentos e as informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12 da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 11. A empresa contratada, detentora do direito exclusivo ou não exclusivo de exploração de criação protegida, perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e das condições estabelecidos no contrato, podendo o IFPE proceder à rescisão contratual ou a um novo licenciamento.

Art. 44. Todo licenciamento implica a obrigatoriedade de comunicação ao IFPE, pelo licenciado, a respeito de qualquer alegação de infringência de direitos registrados no Brasil ou no exterior.

Art. 45. O IFPE deverá incluir uma cláusula de realização de auditoria nos contratos de licenciamento realizado conjuntamente com outras instituições, a fim de verificar o adequado cumprimento do contrato.

Parágrafo único. Caso alguma irregularidade seja encontrada, os custos da auditoria serão de responsabilidade do licenciado, o qual deverá pagar também uma multa a ser estipulada para cada caso em cláusula contratual do licenciamento.

Art. 46. O licenciado que causar, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, o perecimento do direito que lhe foi atribuído ou prejuízo de qualquer espécie, indenizará o IFPE na extensão dos prejuízos causados, além de perder o direito obtido.

Seção II

Da valorização e da negociação de tecnologias

Art. 47. O IFPE e os entes que compõem o ambiente de inovação buscarão as oportunidades de negociação dos direitos patrimoniais sobre as criações do IFPE e adotarão as ações necessárias para a transferência de tecnologia, o licenciamento para uso ou a exploração ou cessão de direitos, quando for o caso, realizando acordos com terceiros, com base em avaliação da conveniência e oportunidade de cada iniciativa.

Parágrafo único. Para os fins referidos no caput, o IFPE manterá relação pública das criações disponíveis para exploração por terceiros.

Art. 48. Havendo interesse de terceiro na transferência de tecnologia ou no licenciamento da criação, este poderá manifestá-lo através de solicitação formal encaminhada ao NIT-IFPE declarando se pretende fazer a exploração em caráter exclusivo ou não.

Art. 49. Deverá o/a criador/a ou inventor/a informar à gestão do NIT-IFPE qualquer demanda relativa ao interesse de empresa, entidade e/ou ICT quanto ao estabelecimento de contrato de transferência de tecnologia ou licenciamento nos termos desta Política.

Art. 50. O IFPE poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida, mediante parecer favorável do NIT-IFPE e aprovação do/a reitor/a, sendo imprescindível a elaboração de instrumento contratual para esse fim, no qual sejam estabelecidos os direitos e as obrigações das partes.

Art. 51. O NIT-IFPE decidirá, de acordo com regulamento próprio, sobre os métodos e critérios de valoração da tecnologia para fins de negociação em contratos de transferência.

Seção III

Da apropriação das vantagens econômicas

Art. 52. Os ganhos econômicos líquidos auferidos pela exploração da propriedade industrial serão apropriados de acordo com os percentuais de participação da titularidade, explicitados no contrato ou convênio, salvo dispositivo contratual contrário.

Parágrafo único. Para os fins desta Política, entendem-se por ganhos econômicos: royalties, remunerações e quaisquer benefícios financeiros ou não financeiros, desde que economicamente mensuráveis, inclusive quanto ao licenciamento da criação à administração pública sem o pagamento de royalty ou de outro tipo de remuneração, resultantes de exploração direta ou de licença para exploração das criações ou registro por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

Art. 53. Dos resultados financeiros líquidos resultantes da exploração dos direitos, o IFPE destinará:

I - 1/3 (um terço) aos inventores;

II - 1/3 (um terço) à administração superior do IFPE, para ações da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propesq);

III - 1/6 (um sexto), dividido igualmente, para as coordenações acadêmicas às quais estejam vinculados os inventores; e

IV - 1/6 (um sexto) para uso, pelo NIT-IFPE, no incentivo à inovação.

§ 1º O valor de que trata o inciso I deste artigo não será incorporado aos salários ou vencimentos dos servidores do IFPE, bem como não servirá como referência para base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 2º O valor de que trata o inciso I deste artigo caracterizará incentivo ou premiação, ficando sujeito à incidência dos tributos e das contribuições aplicáveis à espécie.

§ 3º Os valores de que tratam os incisos II e III deste artigo deverão ser aplicados, a título de taxa de bancada, em melhorias de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, com base em critérios preestabelecidos pelas unidades do IFPE participantes do desenvolvimento da propriedade intelectual.

§ 4º O valor de que trata o inciso IV deste artigo será destinado ao custeio das despesas necessárias à tramitação e à manutenção dos processos de proteção de direitos e a ações e estímulos relacionados a inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

§ 5º A participação de que tratam o caput e os incisos I a IV deste artigo será paga pelo IFPE em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita, ou de cada parcela de receita, que lhe servir de base.

Art. 54. O IFPE adotará as medidas administrativas cabíveis para permitir o recebimento de receitas previstas nesta Política.

Art. 55. Os recursos financeiros auferidos por transferência de tecnologias de titularidade do IFPE são considerados receitas próprias, e o IFPE poderá delegar a uma fundação de apoio a captação e aplicação dessas receitas, cuja gestão exercida pelo IFPE, ouvido o NIT-IFPE, com observância dos critérios e normas da legislação federal correlata.

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput, percebidos pelo IFPE, constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento, inovação e extensão tecnológica.

CAPÍTULO XI

DA PARTICIPAÇÃO DO IFPE NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS

Art. 56. O IFPE poderá participar minoritariamente do capital social de empresas por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

§ 1º A participação poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação cuja titularidade pertença ao IFPE.

§ 2º A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma de seus atos constitutivos e na legislação vigente.

§ 3º O IFPE poderá condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de licenciamento da propriedade intelectual para atender ao interesse público.

§ 4º A alienação dos ativos da participação societária de que trata o caput dispensa realização de licitação, conforme legislação vigente.

§ 5º Os recursos recebidos em decorrência da alienação da participação societária referida no caput deverão ser aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participações societárias.

§ 6º Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou contrato social poderá conferir poder às ações ou quotas detidas pelo IFPE, inclusive de veto às deliberações dos demais sócios nas matérias que especificar.

§ 7º A participação do IFPE em capital social de empresa dependerá de manifestação favorável emitida pelo NIT-IFPE, observadas as condições de limitações impostas pela legislação vigente.

CAPÍTULO XII

DA CESSÃO DA TECNOLOGIA AOS INVENTORES

Art. 57. O IFPE poderá ceder seus direitos sobre a criação ao(s) inventor(es), a título não oneroso, para que este(s) os exerça(m) em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º A tramitação do pedido de cessão deverá obedecer às seguintes etapas, cumulativamente:

I - o(s) criador(es) deverá(ão) encaminhar solicitação formal ao/à reitor/a manifestando seu interesse na cessão;

II - o/a reitor/a deverá encaminhar a demanda para apreciação do NIT-IFPE, após abertura de processo administrativo;

III - o IFPE deverá se manifestar expressamente sobre a cessão dos direitos de que trata o caput, no prazo de até 2 (dois) meses, a contar da data do recebimento do parecer do setor responsável, devendo este ser proferido no prazo de até 4 (quatro) meses, contado da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador;

IV - o NIT-IFPE, após as considerações do Compitt-IFPE e ouvida a Direção-Geral do *campus*, caso a criação tenha sido originada em um dos *campi* do Instituto, e após a análise da Procuradoria Federal junto ao IFPE acerca da legalidade do processo, deverá se manifestar expressamente sobre o pedido de cessão, devendo a sua decisão ser fundamentada na análise de aspectos legais, técnicos, financeiros e comerciais; e

V - após parecer do NIT-IFPE, a demanda será encaminhada para análise e decisão final do Conselho Superior (Consup), que deverá ser proferida até a reunião subsequente à data do envio do documento ao colegiado.

§ 2º Havendo mais de um titular, a cessão apenas poderá ocorrer caso seja aprovada formalmente por todos os inventores.

§ 3º O IFPE poderá realizar a cessão de forma não onerosa ao/à criador/a, incluindo-se o/a inventor/a independente, desde que este/a não ceda posteriormente tais direitos a terceiro.

§ 4º Caso ocorra a cessão a terceiro por parte do/a inventor/a independente, a pactuação originária é tornada sem efeito e o IFPE retornará a possuir direitos econômicos sobre eventual exploração.

§ 5º Cumpridos os trâmites dispostos neste artigo e aprovada a cessão, os termos da cessão serão estabelecidos em instrumento jurídico próprio a ser firmado entre o IFPE e o(s)cessionário(s).

CAPÍTULO XIII

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS

Art. 58. O IFPE poderá prestar às instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973, de 2004, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços de que trata o caput dependerá de aprovação pelo/a reitor/a do IFPE.

§ 2º O/A servidor/a ou empregado/a público/a envolvido/a na prestação de serviços de que trata o caput poderá receber retribuição pecuniária diretamente do IFPE, de fundação de apoio e/ou de agência de fomento com quem este tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeada exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo refere-se ao ganho eventual, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

CAPÍTULO XIV

DA RETRIBUIÇÃO AO/A PESQUISADOR/A SERVIDOR/A PÚBLICO/A

Art. 59. O/A servidor/a público/a do IFPE envolvido/a na execução das atividades previstas nesta Política poderá receber bolsa de pesquisa ou de estímulo à inovação paga diretamente pelo IFPE, por agência oficial de fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada junto ao IFPE ou por organismo internacional amparado por ato, tratado ou convenção internacional.

§ 1º As bolsas pagas diretamente pelo IFPE deverão ser regulamentadas em documento à parte desta Política e deverão estar alinhadas com a Portaria nº 58, de 21 de novembro de 2014, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), e suas alterações posteriores.

§ 2º A bolsa de estímulo à inovação de que trata o caput, paga diretamente pelo IFPE ou por intermédio de fundação de apoio, de agência de fomento ou de organismo internacional, consiste em doação civil aos servidores do Instituto para realização de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo.

§ 3º As bolsas concedidas nos termos deste artigo são isentas do imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 28, incisos I a III, da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 4º Para bolsas pagas especificamente por intermédio de fundações de apoio, será permitido o acúmulo de bolsas vinculadas a projetos distintos gerenciados pelas fundações, de natureza prevista na Lei 13.243, de 2016, desde que as atividades vinculadas a cada projeto sejam devidamente autorizadas pela chefia imediata do/a pesquisador/a, atestando o não comprometimento das atividades inerentes ao cargo efetivo do/a pesquisador/a no IFPE.

§ 5º As partes envolvidas em acordo de cooperação deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 6 da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 6º A propriedade intelectual e a participação nos resultados de que trata o § 5º serão asseguradas na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

§ 7º As regras para os contratos e convênios firmados entre o IFPE e terceiros serão definidas para cada caso.

§ 8º A concessão das bolsas institucionais está condicionada à disponibilidade orçamentária da Reitoria e/ou dos *campi* do IFPE.

Art. 60. O/A servidor/a público/a do IFPE envolvido/a na execução das atividades previstas nesta Política poderá receber vantagem pecuniária para a realização de atividades de pesquisa ou de estímulo à inovação por intermédio de fundações de apoio não credenciadas junto ao IFPE e/ou diretamente de instituições privadas.

§ 1º A retribuição pecuniária de que trata o caput refere-se à colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do/a docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente autorizada pelo IFPE de acordo com seus regulamentos.

§ 2º As atividades de que trata o § 1º não excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais.

§ 3º A vantagem pecuniária de que trata o caput não se constitui em doação civil, não será incorporada aos salários ou vencimentos do/a servidor/a e não servirá como referência para base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º É de responsabilidade do/a beneficiário/a da vantagem pecuniária prevista no caput o recolhimento de tributos e contribuições aplicáveis, assim como a devida comprovação deste quando solicitado pelo IFPE.

CAPÍTULO XV

DAS DESPESAS

Art. 61. O IFPE poderá custear, com base na disponibilidade financeira e com parecer do Compitt-IFPE, as despesas decorrentes do depósito e processamento dos pedidos de patentes ou de registros no Brasil e no exterior.

Art. 62. As despesas relativas ao depósito e aos encargos periódicos de manutenção da proteção da propriedade intelectual, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais, serão deduzidas do valor total dos ganhos econômicos a serem compartilhados nos termos do art. 53 desta Política.

Art. 63. O IFPE deverá adotar as medidas orçamentárias cabíveis para permitir o pagamento das despesas com a proteção da propriedade intelectual.

Art. 64. Os acordos, convênios e contratos firmados entre o IFPE e instituições de apoio, agências de fomento e entidades privadas sem fins lucrativos e com fins lucrativos voltados para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação cujos objetos sejam compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973, de 2004, poderão prever a destinação de até 5% (cinco por cento) do valor total dos recursos financeiros à execução do projeto para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução desses acordos, convênios e contratos.

§ 1º Poderão ser lançados à conta de despesa administrativa gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objetivo do acordo, convênio ou contrato, obedecendo sempre ao limite definido no caput.

§ 2º O NIT-IFPE, juntamente com o Compitt-IFPE, elaborará metodologia de cálculo para definição dos valores das despesas, que levará em consideração os custos operacionais e internos do Instituto atrelados à execução do objeto do projeto, a fim de possibilitar uma futura prestação de contas aos parceiros externos financiadores do projeto.

CAPÍTULO XVI

DO APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Art. 65. O IFPE, em consonância com o que determina o art. 65 da Lei Complementar nº 123, de 2006, terá por meta a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de seus recursos destinados à inovação para apoiar programas específicos de estímulo à inovação em microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º São consideradas microempresas e empresas de pequeno porte aquelas que atendem aos critérios estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, e empresas de médio porte aquelas que auferem, em cada ano-calendário, receita bruta superior ao limite estabelecido para empresas de pequeno porte na referida lei e inferior ou igual a esse valor multiplicado por dez.

§ 2º O percentual que consta no caput poderá ser aplicado em programas e projetos de apoio às microempresas ou às empresas de pequeno porte destinados à criação e ao custeio de ambientes de inovação, incluindo incubadoras, parques e centros vocacionais tecnológicos, laboratórios metrológicos, de ensaio, de pesquisa ou apoio ao treinamento, bem como ao custeio de bolsas de extensão tecnológica e remuneração de professores, pesquisadores e agentes envolvidos nas atividades de apoio tecnológico complementar.

§ 3º Entre os programas de incentivo à inovação mencionados no caput passíveis de implementação está o bônus tecnológico, devendo-se observar o disposto no art. 26 do Decreto nº 9.283, de 2018.

CAPÍTULO XVII

DO/A INVENTOR/A INDEPENDENTE

Art. 66. O IFPE decidirá livremente quanto à conveniência e oportunidade da solicitação feita por inventor/a independente/a para adoção de sua criação, visando à elaboração de projeto voltado à avaliação dessa criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo.

§ 1º O projeto de que trata o caput deste artigo pode incluir, entre outros, ensaios de conformidade, construção de protótipo, projeto de engenharia, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e análises de viabilidade econômica e de mercado.

§ 2º A invenção será avaliada pelo NIT-IFPE — ouvido o Compitt-IFPE —, que submeterá o projeto à Reitoria para decidir sobre a sua adoção, mediante contrato.

§ 3º O NIT-IFPE deverá informar ao/à inventor/a independente, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a decisão quanto à adoção a que se refere o caput.

§ 4º Adotada a invenção pelo IFPE, o/a inventor/a independente se comprometerá, mediante contrato, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida.

§ 5º No que tange ao tema propriedade intelectual, o/a inventor/a independente municiará o NIT-IFPE de todas as informações pertinentes ao processo para a devida avaliação e, conseqüentemente, futuras tratativas.

§ 6º O NIT-IFPE dará conhecimento ao/à inventor/a independente de todas etapas do projeto, quando solicitado.

§ 7º O estabelecimento de acordos ou contratos de parceria com o/a inventor/a independente fica condicionado à assinatura de termo de confidencialidade (Anexo I) por todos os envolvidos.

§ 8º Nenhum ressarcimento será devido pelo IFPE ao/à inventor/a independente em razão da negativa de aceitação da invenção, conforme previsto nesta Política, assegurada a devida confidencialidade sobre a criação apresentada.

CAPÍTULO XVIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 67. O IFPE poderá utilizar, a título não oneroso, qualquer conhecimento proveniente de pesquisa desenvolvida, incluindo as desenvolvidas em parceria com terceiros, para fins educacionais, como forma de incentivo ao desenvolvimento técnico-científico e acadêmico para a comunidade do IFPE.

Art. 68. Esta Política poderá ser atualizada ou modificada a qualquer momento, para atendimento ao arcabouço legal vigente ou para viabilizar a utilização de novas tecnologias e/ou processos de inovação tecnológica.

Art. 69. Esta Política foi elaborada em consonância com a Lei nº 13.243, de 2016, a Lei nº 10.973, de 2004, o Decreto nº 9.283, de 2018, e demais normas correlatas, que deverão ser consultadas para especificações não tratadas neste documento.

Art. 70. As ações descritas nesta Política que tratam sobre extensão tecnológica, empreendedorismo, incubadoras, parques tecnológicos, empresas juniores, serviços tecnológicos, *spin-offs* e *startups*, dispostas nos incisos VII, VIII, XIII e XVI do art. 3º; no art. 5º; nos incisos VIII, IX, XI, XIII. XVI e XVII do art. 22; e no § 4º do art. 37 deverão ocorrer de forma articulada com a Pró-Reitoria de Extensão (Proext) e em consonância com as normas institucionais relativas a esses temas.

Art. 71. Para atender às diretrizes e aos objetivos preconizados nesta Política, o IFPE deverá assegurar a infraestrutura necessária para o adequado funcionamento do NIT-IFPE, incluindo recursos financeiros, materiais e humanos.

Art. 72. Os casos omissos nesta Política serão resolvidos pelo/a reitor/a, ouvida a Procuradoria Federal junto ao IFPE.

Art. 73. Esta Política entra em vigor na data da publicação da resolução da qual é parte integrante.

ANEXO I



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TÍTULO DO PROJETO	
COORDENADOR/A DO PROJETO	

Pelo presente instrumento, eu, _____,
portador do RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____,
nacionalidade _____, estado civil _____, profissão
_____ residente na/o _____
_____, nº _____, complemento _____, bairro
_____, cidade _____,

comprometo-me a desenvolver o projeto em epígrafe e a manter o mais absoluto **SIGILO** em relação a toda e qualquer informação confidencial a que tiver acesso em função das atividades desempenhadas no projeto, entendendo-se como informação confidencial toda informação relativa às pesquisas desenvolvidas no IFPE sob forma escrita, verbal ou qualquer outro meio de comunicação.

Para tanto, comprometo-me a:

- 1 - manter sigilo, tanto escrito como verbal, de todos os dados, informações científicas e técnicas e sobre todos os resultados e materiais, inclusive biológicos em espécie, obtidos com minha participação;
- 2 - não divulgar, publicar ou noticiar, sem prévia autorização do IFPE, qualquer aspecto das criações de que tenha participado direta ou indiretamente ou de que tenha tomado conhecimento;
- 3 - não fazer cópia ou registro por escrito de qualquer informação confidencial relacionada com as atividades de pesquisa, assim como proteger essa informação para que não seja copiada, revelada ou utilizada de forma indevida ou não autorizada;

4 - não praticar qualquer medida, sem prévia autorização da IFPE, com a finalidade de obter para mim ou para terceiros os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que tenha acesso.

Concordo, ainda, que:

1 - todos os documentos contendo dados e informações relativas à pesquisa são de propriedade do laboratório do departamento/unidade do IFPE;

2 - todos os materiais, sejam genéticos, modelos, protótipos ou de qualquer natureza, pertencem ao laboratório do departamento/unidade do IFPE;

3 - o não cumprimento deste Termo poderá acarretar responsabilização nos âmbitos administrativo, civil e penal.

Este Termo vigorará até que os direitos de propriedade intelectual das pesquisas desenvolvidas no IFPE estejam protegidos junto aos órgãos competentes nacionais e/ou internacionais pelo IFPE.

Recife, _____ de _____ de _____.

Assinatura do/a pesquisador/a

ANEXO II



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

TERMO DE PARTILHA

Comprometemo-nos a repartir, nos percentuais a seguir, quaisquer dividendos e vantagens relativos à propriedade intelectual abaixo descrita:

TITULO DO PRODUTO OU PROCESSO:

INVENTORES:

NOME	CPF	E-MAIL	PERCENTUAL (%)	ASSINATURA

Obs.: atentar para que o somatório dos percentuais individuais seja 100%.

ANEXO III



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: (NOME DA INSTITUIÇÃO), (NATUREZA DA INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX./XXXX-XX, com sede (ENDEREÇO), CIDADE-ESTADO, CEP XX.XXX-XXX, neste ato representado/a por seu/sua (CARGO DO REPRESENTANTE), (NOME COMPLETO), (NACIONALIDADE), (FUNÇÃO), nomeado/a pelo (DOCUMENTO DE NOMEAÇÃO), inscrito/a no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, portador/a do RG nº XXXXXX, expedido pela XXX/XX, residente e domiciliado/a na cidade de XXXXXX/XX.

OUTORGADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, **autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.767.239/0001-45, com sede na Avenida Professor Luiz Freire, 500, Cidade Universitária, Recife/PE, CEP: 50.740.540, neste ato representado por seu/sua reitor/a, (NOME COMPLETO), brasileiro/a, professor/a, nomeado/a pelo Decreto de XX/XX/XXXX, publicado na seção X, página X, do D.O.U. de XX/XX/XXXX, emitida pelo ministro de Estado da Educação, inscrito no CPF sob nº XXX.XXX.XXX-XX, portador do RG nº XXXXXX, expedido pela XXX/XX, residente e domiciliado/a na cidade de XXXXX/XX.

PODERES: por este instrumento de mandato o outorgante concede ao outorgado poderes para fins de obter proteção de direitos relativos à propriedade intelectual e agir em defesa ativa e passiva dos interesses do outorgante relativos especificamente à invenção de cotitularidade entre o outorgante e o outorgado intitulada “**Título do trabalho**”, podendo depositar pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade, pagar taxas e anuidades, requerer prorrogações, renovações, desarquivamento, exame técnico, apresentar protestos, oposições, petições, recursos, réplicas e defesas, escritas ou orais, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), bem como proceder a representação em processos administrativos ou de nulidade, retirada de certificado, podendo praticar todo e qualquer ato que se faça necessário ao bom e fiel cumprimento deste mandato de procuração em razão da proteção da propriedade intelectual objeto desta procuração.

Recife, XX de XXXXXXXX de XXXX

ASSINATURA DO/A REITOR/A
Reitor/a do Instituto Federal de Pernambuco

ANEXO IV



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

TERMO DE CESSÃO

Que entre si fazem de um lado, como CEDENTE, XXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (Cargo), (RG), (CPF), (Logradouro) e, de outro lado, como CESSIONÁRIO, INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO, Avenida Professor Luís Freire, 500, Cidade Universitária, Recife/PE, CEP: 50740-540, inscrito no CNPJ sob o nº 10.767.239.0001/45, representado por seu/sua gestor de Inovação Tecnológica, XXXXXXXXXXXXX.

Cláusula Primeira

O cedente cede, como de fato cedido tem, todos os direitos relativos ao pedido de patente de invenção para (TÍTULO DA INVENÇÃO), a fim de que o cessionário deposite e obtenha, em seu nome e onde lhe convier, a correspondente patente de invenção.

Parágrafo único. O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo do pedido de patente (TÍTULO DA INVENÇÃO) estão anexos a este Termo de Cessão e dele são partes integrantes.

Cláusula Segunda

A cessão dos direitos do cedente é feita em caráter amplo, geral e irrestrito, a título gratuito, ficando desde já o cessionário autorizado a explorar o objeto do mencionado pedido de patente, comercializá-lo, sublicenciá-lo e, de todo modo, fruir dos direitos aqui obtidos.

Cláusula Terceira

O presente instrumento obriga os herdeiros e sucessores do cedente, bem como os sucessores do cessionário, visando resguardar os direitos advindos da cessão em questão.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Recife XX de XXXX de XXXX,

CEDENTE:

CESSIONÁRIO:

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2: